

1506128-22.2021.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON HENRIQUE MACENE e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Vistos.

No que toca à pena de multa, o Ministério Público pleiteia a extinção da punibilidade, tendo em vista a hipossuficiência do condenado/sentenciado, de acordo com Julgado do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Catanduva - SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506128-22.2021.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506128-22.2021.8.26.0132

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON HENRIQUE MACENE e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Vistos.

No que toca à pena de multa, o Ministério Público pleiteia a extinção da punibilidade, tendo em vista a hipossuficiência do condenado/sentenciado, de acordo com Julgado do Colendo Superior de Justiça, que assim dispõe: "Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade" (Tema Repetitivo 931, revisado, r. decisão de 24 de novembro de 2021).

Assim, nos termos da r. manifestação do órgão ministerial de págs. 331/333, a qual peço licença para adotar como fundamento de decidir, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE

dos acusados EDSON HENRIQUE MACENE e JOÃO VICTOR BATISTA, quanto à pena de multa. Comunique-se, por ofício, ao r. Juízo de Direito das Execuções Criminais por onde tramita o processo de execução do(a) sentenciado(a).

Pág. 338: providencie-se o necessário quanto à expedição de certidão(ões) de honorários a(o/s) Dr.(a/s) Defensor(a/es) nomeado(a/s).

Em seguida, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe, dando-se ciência ao Ministério Público.

P.I.C.

Catanduva, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA